CÓMO SE CUENTAN LOS PLAZOS

Arts. 29 a 33 · Ley 39/2015 · lo primero, antes de memorizar números

HORAS

- Un plazo por horas **no puede superar 24 horas**; si es más, se expresa en días (30.1)
- Son hábiles todas las horas de un día hábil

DÍAS

- Solo cuentan los **días hábiles**: no sábados, domingos ni festivos (30.2)
- Se cuenta **desde el día siguiente** al de la notificación o publicación (30.3)

Ejemplo: 10 días hábiles, notificado el viernes 6 de marzo de 2026 → vence el **viernes 20 de marzo**

V6 notif.	S7 —	D8 —	L9 1	M10 2	X11 3	J12 4	V13 5	S14 —	D15 —	L16 6	M17 7	X18 8	J19 9	V20 10

MESES Y AÑOS

- **De fecha a fecha**, desde el día siguiente (30.4)
- Vence el **mismo día** del mes de vencimiento. Si no hay día equivalente, el **último día del mes**

Notificado el 13 mar + 3 meses → 13 jun
Notificado el 31 ene + 1 mes → 28 feb

ÚLTIMO DÍA INHÁBIL

- Se **prorroga al primer día hábil siguiente** (30.5)
- Si un día es hábil en un sitio e inhábil en otro (sede del órgano o domicilio del interesado), se considera **inhábil en todo caso** (30.6)
- El calendario de días inhábiles se publica antes de cada año (30.7)

REGISTRO ELECTRÓNICO

- Permite presentar documentos **todos los días del año, las 24 horas** (31.2.a)
- Presentado en día inhábil, se entiende hecho en la **primera hora del primer día hábil siguiente** (31.2.b)

AMPLIACIÓN DE PLAZOS

- Hasta **la mitad** del plazo, de oficio o a petición, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudica a terceros (32.1)
- Petición y acuerdo, **antes del vencimiento**: un plazo vencido no se amplía (32.3)
- El acuerdo se notifica y no cabe recurso contra él

TRAMITACIÓN DE URGENCIA

- Se **reducen a la mitad** los plazos del procedimiento ordinario (33.1)
- **Excepto** los de presentar solicitudes y recursos
- La decisión de tramitar por urgencia no es recurrible por separado

Art. 29: los plazos obligan por igual a las autoridades y al personal de la Administración y a los interesados. Cumplir o no un plazo no es lo mismo en todos los casos: en el trámite del interesado el efecto es el decaimiento (art. 73); en la Administración, el silencio o la caducidad.

Hábil: lunes a viernes no festivo · **Notificación**: acto por el que se comunica la resolución · **Inhábil**: sábado, domingo o festivo · **Tramitación de urgencia**: por razones de interés público, con plazos reducidos · **Número pequeño en gris**: apartado del artículo · —: día que no cuenta

INICIACIÓN E INSTRUCCIÓN

Los plazos que te van pidiendo mientras se tramita · la mayoría son de 10 días

INICIACIÓN

10 DÍAS — Aportar o subsanar la **representación** insuficiente (o más, si las circunstancias lo requieren) (5.6)

10 DÍAS — Comunicar al interesado el **plazo máximo y el silencio**, desde la entrada de la solicitud en el registro (21.4)

15 DÍAS — **Medidas provisionales previas**: el acuerdo de iniciación las confirma, modifica o levanta; si no, quedan sin efecto (56.2)

10 +5 DÍAS — **Subsanar la solicitud**. 5 más, solo documentos con dificultad especial y sin selectivo ni concurrencia (68.1 · 68.2)

El plazo máximo para resolver empieza en la **entrada en el registro electrónico del órgano competente** (21.3.b)

INSTRUCCIÓN

10 DÍAS — Cumplimentar un **trámite** del interesado, salvo que la norma fije otro plazo (73.1)

10-30 DÍAS — **Periodo de prueba** ordinario: no superior a 30 ni inferior a 10 (77.2)

≤10 DÍAS — **Prueba extraordinaria**, si el instructor lo decide a petición de los interesados (77.2)

antelación SUFICIENTE — Comunicar a los interesados el **inicio de las pruebas** admitidas: con antelación suficiente (78.1)

10 DÍAS — **Informes**, salvo que una disposición fije otro plazo (80.2)

10-15 DÍAS — **Audiencia** a los interesados: no inferior a 10 ni superior a 15 (82.2)

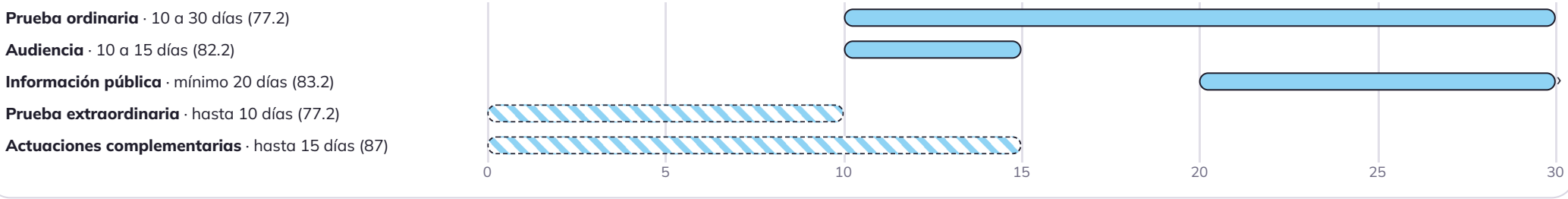
≥20 DÍAS — **Información pública**: el plazo para alegar no puede ser inferior a 20 (83.2)

≤15 DÍAS — **Actuaciones complementarias**; después, 7 días para alegar. Suspenden el plazo de resolver (87)

≤15 DÍAS — Alegaciones sobre **cuestiones conexas** que surjan al resolver (88.1)

15 DÍAS — Alegaciones si el órgano ve una **sanción de mayor gravedad** que la propuesta (90.2)

CUÁNTO DURAN: LAS HORQUILLAS DE LA INSTRUCCIÓN, EN DÍAS

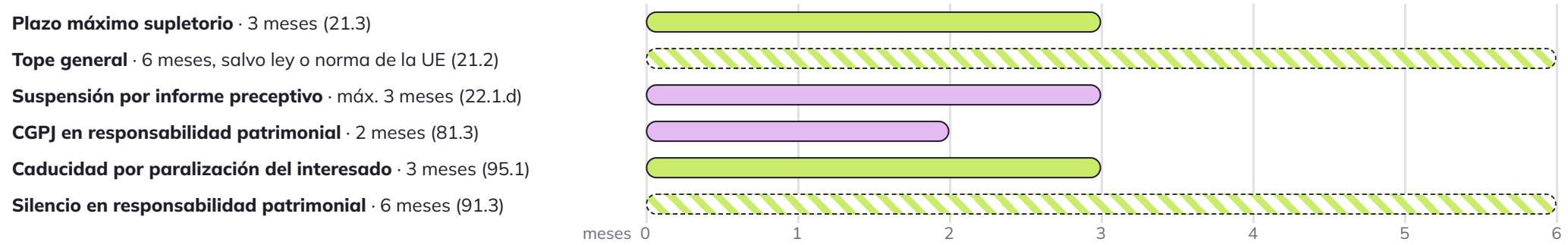


Coral: iniciación · **Azul**: instrucción · **Número grande**: duración · **≤**: no superior a · **≥**: no inferior a · **Barra con rayas**: tope máximo (puede ser menos) · **Barra llena**: horquilla con mínimo · **Días**: hábiles salvo que se diga naturales · **5.6, 68.1...**: artículo y apartado de la Ley 39/2015

TERMINAR, NOTIFICAR Y EL SILENCIO

El reloj que corre contra la Administración · y lo que pasa cuando se para o se agota

EL RELOJ DE LA ADMINISTRACIÓN, EN MESES



SUSPENDER Y AMPLIAR

- **22.1 «podrá»** suspenderse: requerimiento de subsanación, informe preceptivo (máx. 3 meses), pruebas técnicas, negociaciones…
- **22.2 «se suspende»**: requerimiento a otra Administración para anular o revisar un acto, actuaciones complementarias, recusación
- **Ampliar (23)**: excepcional, tras agotar los medios del 21.5, motivada, sin pasar del plazo del procedimiento; no recurrible

SILENCIO

- Vencido el plazo sin resolución expresa, **silencio positivo** por regla general en solicitudes (24.1)
- **Negativo** en los casos listados (petición, dominio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, recursos…)
- **Certificado de silencio**, de oficio: **15 días** desde que vence el plazo máximo (24.4)

NOTIFICAR

- Cursar la notificación en **10 días** desde que se dicta el acto (40.2)
- **Papel**: segundo intento una sola vez, en los **3 días siguientes**, a otra hora, con 3 horas de diferencia (uno antes y otro después de las 15 h) (42.2)
- **Electrónica obligatoria**: rechazada a los **10 días naturales** sin acceder (43.2)

CADUCIDAD Y DESISTIMIENTO

- Paralizado por causa del interesado: se le advierte y, a los **3 meses**, caducidad (95.1)
- De oficio y sin resolver en plazo: **caducidad** si es sancionador o de gravamen; si puede reconocer derechos, silencio negativo (25.1)
- Desistimiento de uno: los demás interesados tienen **10 días** para pedir que continúe (94.4)

TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA

- **30 días** para resolver, desde el siguiente a la notificación del acuerdo (96.6)
- Alegaciones al inicio: **5 días** (96.6)
- Dictamen, si es preceptivo y se pide: **15 días** (96.6)

CGPJ: Consejo General del Poder Judicial · **Silencio positivo**: se entiende concedido · **Silencio negativo**: se entiende denegado · **Caducidad**: se archiva por inactividad · **Barra llena**: duración fija · **Barra con rayas**: tope máximo · **Barra lila**: suspensión · **22.1 / 22.2**: apartados de la Ley 39/2015 · **Meses**: de fecha a fecha

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Todos sus plazos en orden · del hecho que causa el daño a la resolución

1 HECHO LESIVO

1 año

Prescribe el derecho a reclamar (67.1). Daño físico o psíquico: desde la **curación** o la determinación de las secuelas. Acto anulado: desde la notificación de la resolución o sentencia firme. Sentencia de inconstitucionalidad o contraria al Derecho de la UE: desde su **publicación**

→

2 INICIO

10 días

A instancia, o de oficio si el derecho no ha prescrito (65.1). De oficio: se notifica a los lesionados y tienen **10 días** para alegar y proponer prueba (65.2)

→

3 INFORME DEL SERVICIO

≤ 10 días

El informe del servicio cuyo funcionamiento causó la lesión no puede tardar más de 10 días (81.1)

→

4 AUDIENCIA

10-15 días

A los interesados, no inferior a 10 ni superior a 15 (82.2)

5 PEDIR DICTAMEN

10 días

Desde que acaba la audiencia se solicita el dictamen preceptivo (81.2). Es preceptivo a partir de 50.000 € o lo que fije la ley autonómica

→

6 DICTAMEN

2 meses

El Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico lo emite en dos meses (81.2)

→

7 JUSTICIA

2 meses

Anormal funcionamiento de la Administración de Justicia: informe del CGPJ en dos meses y el plazo de resolver **queda suspendido**, como máximo esos dos meses (81.3)

→

8 RESOLVER

6 meses

Desde el inicio. Pasados sin resolución expresa, el interesado puede entender **desestimada** su reclamación (91.3)

⚠ LO QUE MÁS SE CONFUNDE

- **1 año** prescribe el derecho; **6 meses** es el plazo para resolver. No son lo mismo
- El dictamen es de **2 meses** y la audiencia, de **10 a 15 días**. No mezclar con la información pública (20 días)

⏸ Y LA SUSPENSIÓN

- En el caso de Justicia, el plazo de resolver **«quedará suspendido»**, no «podrá». Es de las preguntas de test
- El máximo es **2 meses**, no 3 (los 3 meses son del informe preceptivo del art. 22.1.d)

⊗ CUÁNDO HAY DICTAMEN

- Es **preceptivo** si la indemnización reclamada es de **50.000 €** o más (o la cifra autonómica) y en los casos de la ley del Consejo de Estado (81.2)
- Si no es preceptivo, no hay estos 2 meses

CGPJ: Consejo General del Poder Judicial · **Dictamen preceptivo**: obligatorio y previo a resolver · **Prescribir**: perder el derecho por el paso del tiempo · **Coral**: plazos de la reclamación · **Azul**: trámites de instrucción · **Lima**: dictamen · **Lila**: inicio y Justicia · **81.2**: artículo y apartado de la Ley 39/2015

RECURSOS Y REVISIÓN

Cuando el acto ya está dictado · el plazo para recurrir y el plazo para que te contesten

RECURSO DE ALZADA

- **Interponer**: **1 mes** si el acto es expreso; si es presunto (silencio), en cualquier momento desde que se produzcan sus efectos (122.1)
- **Resolver y notificar**: **3 meses**; pasados, se puede entender desestimado (122.2)
- Si no se recurre en plazo, el acto expreso queda **firme en vía administrativa**

RECURSO DE REPOSICIÓN

- **Potestativo**: se puede ir directo a lo contencioso (123)
- **Interponer**: **1 mes** si el acto es expreso; si es presunto, en cualquier momento (124.1)
- **Resolver y notificar**: **1 mes** (124.2)

REVISIÓN EXTRAORDINARIA

- Contra actos **firmes** en vía administrativa, por causas tasadas (125.1)
- **Error de hecho**: **4 años** desde la notificación (125.2)
- **Otras causas** (documentos nuevos, sentencia): **3 meses** desde que se conocen o la sentencia es firme (125.2)
- **Resolver**: **3 meses**; pasados, desestimado (126.3)

SUSPENDER LA EJECUCIÓN

- Si en **1 mes** desde que la solicitud entra en el registro del órgano competente no hay resolución, el acto **se entiende suspendido** (117.3)

DURANTE EL RECURSO

- **Audiencia** a otros interesados: de 10 a 15 días (118.1)
- El órgano que dictó el acto remite el recurso con su informe en **10 días** (121.2)

REVISIÓN DE OFICIO

- Iniciada de oficio: a los **6 meses** sin resolver, **caduca** (106.5)
- A solicitud: pasados 6 meses, se entiende desestimada

LESIVIDAD

- No se puede declarar pasados **4 años** desde que se dictó el acto (107.2)
- A los **6 meses** desde el inicio sin declararla, **caduca** (107.3)

Contexto, de otra ley (Ley 29/1998, art. 46): después, el recurso contencioso-administrativo se interpone en **2 meses** si el acto es expreso y en **6 meses** desde que se produce el acto presunto. No es de la Ley 39/2015, pero suele aparecer en el mismo bloque.

Acto expreso: resolución por escrito · **Acto presunto**: el que resulta del silencio · **Potestativo**: voluntario · **Firme**: que ya no admite recurso ordinario en vía administrativa · **Lesividad**: declaración de que un acto favorable es perjudicial para el interés público · **Coral, azul, lila, lima**: solo diferencian tarjetas · **122.1**: artículo y apartado

POR NÚMERO

Lo mismo, pero agrupado por la cifra · para cuando el test te da el número y tienes que adivinar el artículo

24 HORAS
- Máximo de un plazo por horas (30.1)
- Registro electrónico abierto (31.2.a)

3 HORAS · DÍAS
- Entre los 2 intentos de notificar en papel: 3 horas; segundo intento en 3 días (42.2)

5 DÍAS
- Alegaciones en tramitación simplificada (96.6)
- Ampliación máxima de la subsanación (68.2)

7 DÍAS
- Alegaciones tras las actuaciones complementarias (87)

10 NATURALES
- Notificación electrónica obligatoria, rechazada (43.2)

10–15 DÍAS
- Audiencia (82.2)
- Audiencia en el recurso (118.1)

10–30 DÍAS
- Prueba ordinaria (77.2)

10 DÍAS
- Representación (5.6)
- Comunicar plazo y silencio (21.4)
- Notificar el acto (40.2)
- Alegaciones RP de oficio (65.2)
- Subsanar solicitud (68.1)
- Trámites (73.1)
- Prueba extraordinaria (máx.) (77.2)
- Informes (80.2) y del servicio (81.1)
- Pedir dictamen RP (81.2)
- Continuar tras desistir otro (94.4)
- Remitir el recurso (121.2)

≥20 DÍAS
- Información pública (83.2)

30 DÍAS
- Resolver en tramitación simplificada (96.6)

5 AÑOS
- Validez máxima de los apoderamientos inscritos (6.6)

15 DÍAS
- Certificado de silencio (24.4)
- Copias auténticas (27.4)
- Acuerdo tras medidas provisionales (56.2)
- Actuaciones complementarias (máx.) (87)
- Cuestiones conexas (máx.) (88.1)
- Sanción más grave (90.2)
- Dictamen simplificada (96.6)

1 MES
- Suspensión de ejecución, silencio (117.3)
- Alzada, si el acto es expreso (122.1)
- Reposición, interponer y resolver (124)

2 MESES
- Dictamen en RP (81.2)
- Informe del CGPJ y suspensión (81.3)

3 MESES
- Plazo supletorio para resolver (21.3)
- Suspensión por informe (máx.) (22.1.d)
- Caducidad por paralización (95.1)
- Resolver la alzada (122.2)
- Revisión extraordinaria: otras causas, y resolver (125.2 · 126.3)

6 MESES
- Tope general para resolver (21.2)
- Silencio en RP (91.3)
- Revisión de oficio y lesividad (106.5 · 107.3)

1 AÑO
- Prescripción de la reclamación de RP (67.1)

4 AÑOS
- Lesividad (máx. desde el acto) (107.2)
- Revisión extraordinaria por error de hecho (125.2)

⚠ **Sin número:** comunicar el inicio de las pruebas con **antelación suficiente** (78.1). Es la respuesta correcta aunque las opciones ofrezcan 3, 5 o 10 días.

RP: responsabilidad patrimonial · **CGPJ**: Consejo General del Poder Judicial · **Gris**: horas · **Coral y azul**: días · **Lila**: meses · **Lima**: años · **Días**: hábiles salvo que se indique «naturales» · **(máx.)**: no superior a · **Número pequeño**: artículo y apartado de la Ley 39/2015

LAS TRAMPAS DEL TEST

Las 20 preguntas del test de plazos · qué es lo correcto y qué señuelos ponen

TEMA	CORRECTO	SEÑUELOS DEL TEST
1 Notificar el acto (40.2)	**10 días hábiles**	15 días hábiles · 10 naturales · 15 naturales
2 Prueba extraordinaria (77.2)	**No superior a 10 días**	30 a 10 · no superior a 15 · 15 a 30
3 Prueba ordinaria (77.2)	**De 10 a 30 días**	10 a 15 · no inferior a 15 · no inferior a 20
4 RP: informe del CGPJ (81.3)	**Queda suspendido, máx. 2 meses**	3 meses · «podrá» quedar suspendido
5 Audiencia (82.2)	**De 10 a 15 días**	no inferior a 20 · 10 a 30 · no inferior a 15
6 Información pública (83.2)	**No inferior a 20 días**	no inferior a 15 · 10 a 15 · no superior a 20
7 Actuaciones complementarias (87)	**No superior a 15 días**	15 naturales · 7 días · 22 días
8 RP: dictamen Consejo de Estado (81.2)	**2 meses**	20 días · 1 mes · 3 meses
9 Informes (80.2)	**10 días**	5 naturales · 5 días · 10 naturales
10 RP de oficio: alegaciones (65.2)	**10 días**	15 · 20 · de 10 a 15

TEMA	CORRECTO	SEÑUELOS DEL TEST
11 Notificación electrónica: rechazo (43.2)	**10 días naturales**	10 días · 15 días · 15 naturales
12 Certificado de silencio de oficio (24.4)	**15 días**	5 · 10 · 20 días
13 Alegaciones tras actuaciones compl. (87)	**7 días**	15 · 10 · 5 días
14 Trámites del interesado (73.1)	**10 días**	5 naturales · 10 naturales · 5 días
15 Inicio de las pruebas (78.1)	**Antelación suficiente**	3 días · 5 días · 10 días de antelación
16 Medidas provisionales previas (56.2)	**15 días, y puede recurrirse**	10 días · «no podrá ser objeto de recurso»
17 Plazo máximo y silencio (21.4)	**10 días**	5 · 15 · 20 días
18 Prescripción RP (67.1)	**1 año**	6 meses · 2 años · 4 años
19 Representación insuficiente (5.6)	**10 días, o superior si lo requiere el caso**	10 «o inferior» · 15 días
20 Subsanar la solicitud (68.1)	**10 días**	5 · 15 · 20 días

⚠ **«10 días» solo, sin más: hábiles. Si pone «naturales», es el 43.2**

⚠ **«No superior a» es tope; «no inferior a» es mínimo. Fíjate en cuál de los dos pide**

⚠ **«Podrá» frente a «quedará»: la suspensión del 81.3 es obligatoria**

RP: responsabilidad patrimonial · **CGPJ**: Consejo General del Poder Judicial · **Señuelo**: opción falsa que ofrece el test · **Número en círculo**: orden de la pregunta en el test · **Naturales**: cuentan todos los días, también sábados, domingos y festivos · **Hábiles**: no cuentan sábados, domingos ni festivos · **73.1**: artículo y apartado de la Ley 39/2015